

Grundrecht ohne Geltung Der individuelle Anspruch auf Schutz besteht seit 1993 faktisch nicht mehr - es gibt seither EU-Regelungen, die zum Teil bessere Konditi....

Grundrecht ohne Geltung; Der individuelle Anspruch auf Schutz besteht seit 1993 faktisch nicht mehr - es gibt seither EU-Regelungen, die zum Teil bessere Konditionen bieten als das Grundgesetz.

Südwest Presse

Freitag 23. November 2018

Copyright 2018 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: Politik

Length: 691 words

Body

Friedrich Merz will das individuelle Grundrecht auf Asyl zur Disposition stellen, um eine europäische Lösung zu ermöglichen. Annegret Kramp-Karrenbauer entgegnet, eine Einschränkung des Grundrechts sei mit dem Wesenskern der CDU nicht vereinbar. Die Diskussion hat mit der bestehenden Rechtslage wenig zu tun. Ist alles also eine Scheindebatte aus taktischen Gründen?*

Fakt ist: Das deutsche Grundrecht auf Asyl wurde 1993 weitgehend abgeschafft, auf Betreiben und mit den Stimmen der Union. Zwar steht das Grundrecht immer noch als Artikel 16a im Grundgesetz. Doch nach dem bekannten Satz "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht" folgen vier Absätze voller Einschränkungen, die dem Grundrecht praktisch jede Wirkung nehmen. Wer über einen EU-Staat oder einen anderen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreist, kann sich seither nicht mehr auf das Asyl-Grundrecht berufen. Faktisch führt dies dazu, dass sich nur noch Flüchtlinge, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen, auf das deutsche Grundrecht stützen können.

2017 wurden von 600 000 entschiedenen Asylanträgen deshalb nur 0,7 Prozent wegen Art 16a Grundgesetz anerkannt. Das Grundrecht spielt in der Praxis also fast keine Rolle mehr. Deshalb ist es abwegig, in der aktuellen Diskussion seine Einschränkung oder Beibehaltung zu fordern. Das Grundrecht ist seit Jahrzehnten schlicht irrelevant.

In den Jahren nach 1993 konnten sich Flüchtlinge zunächst auf die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) berufen, die Deutschland unterzeichnet hat. Doch das war nur eine Zeit des Übergangs. Inzwischen ist auch die GFK nicht mehr maßgeblich, sondern das EU-Asylrecht.

1999 beschlossen die EU-Staaten, das Asylrecht europäisch zu harmonisieren. In einer ersten Phase wurden bis 2005 Mindeststandards beschlossen, die in einer zweiten Phase bis 2013 - nun per Mehrheitsentscheid - deutlich verbessert wurden. Das Gemeinsame Europäische Asylsystem besteht nun aus drei Richtlinien zum Asylverfahren, zur Anerkennung/Qualifikation und zu den Aufnahmebedingungen. Auf diesen EU-Richtlinien beruht inzwischen auch das deutsche Asylgesetz. Hinzu kommt die direkt anwendbare Dublin-III-Verordnung, die regelt, welcher EU-Staat für das Asylverfahren zuständig ist (meist der Staat der Einreise). Dieses EU-Asylrecht geht über das deutsche Grundrecht und auch über die GFK hinaus. Denn es gewährt nicht nur Flüchtlingen Schutz, die individuell

Grundrecht ohne Geltung Der individuelle Anspruch auf Schutz besteht seit 1993 faktisch nicht mehr - es gibt seither EU-Regelungen, die zum Teil bessere Konditi....

oder als Gruppe "verfolgt" werden. Es hat mit dem "subsidiären Schutz" auch den Schutz von Bürgerkriegs-Flüchtlings stark verbessert.

Einschränkend wirkt das EU-Asylrecht insofern, als der Anspruch in der Regel nicht mehr gegenüber Deutschland besteht, sondern gegenüber dem jeweils zuständigen Mitgliedsstaat der EU. Nach den Dublin-Regeln sind das in der Regel Staaten an der EU-Außengrenze. Dass dennoch viele Flüchtlinge, die es nach Deutschland schaffen, ihr Asylverfahren hier bekommen, hat mit Problemen im Dublin-System zu tun. Deutschland kontaktiert oft den zuständigen Staat zu spät und dieser kooperiert oft nicht. Dann geht die Zuständigkeit auf Deutschland über.

Unter dem Strich führt Deutschland so etwa ein Drittel der Asylverfahren in der EU durch. Viel weniger wären es sicher nicht, wenn die EU das Dublin-System durch ein Quoten-System ersetzen würde. Alle Diskussionen mit diesem Ziel scheitern auf EU-Ebene seit Jahren. Grund ist ganz sicher nicht das irrelevante deutsche Grundrecht auf Asyl (wie Friedrich Merz nahelegt), sondern, dass manche Staaten wie Ungarn jede verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen. So kann kein Kompromiss gelingen.

Auch die Probleme mit der Abschiebung haben mit dem deutschen Asylgrundrecht nichts zu tun. Wenn der Anspruch auf Asyl abgelehnt ist, besteht Ausreisepflicht. Wer nicht freiwillig geht, wird er abgeschoben. Dem können humanitäre Gründe entgegenstehen, etwa wenn der Ausländer gesundheitlich nicht reisefähig ist. Oft steht auch die Situation im Heimatland entgegen. So besteht für Syrien ein genereller Abschiebestopp, der selbst für Straftäter gilt. Und oft kooperieren auch die Herkunftsstaaten nicht. So ist die Abschiebung von Marokkanern, Algeriern und Tunesiern äußerst schwierig.

Graphic

Flüchtlinge in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen in Braunschweig. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: EUROPARECHT (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); EU-REGULIERUNG (76%); BEWILLIGUNGEN (75%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (70%)

Person: ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER (58%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (97%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: November 23, 2018

Grundrecht ohne Geltung Der individuelle Anspruch auf Schutz besteht seit 1993 faktisch nicht mehr - es gibt
seither EU-Regelungen, die zum Teil bessere Konditi....

End of Document